



• Collection epipratik • Milieu Professionnel



hve
human health care



EPI-112-12/20-BR

Milieu
professionnel

Que se passe-t-il si je fais une crise d'épilepsie sur mon lieu de travail ?

(Horaires du Matin – Après-midi – Nuit/Journée)

- Si vous en avez déjà parlé à vos collègues de travail, vous devez leur donner les consignes de gestion de crise et leur demander d'appeler les pompiers. Vous avez aussi la possibilité de choisir une personne de confiance au sein de votre travail.
- S'il s'agit d'une crise inaugurale ou en lien avec le travail (ou trajet) :
 - cet événement pourra être considéré comme un Accident du Travail ;
 - il ne peut pas être sanctionné même si l'employeur n'a pas été informé auparavant.



Certaines fonctions exigent de déclarer son épilepsie.
Se référer aux conditions de travail et au contrat de travail.

Est-ce que je peux travailler à l'usine et faire les 3/8 ?

Puis-je travailler de nuit ?

- Cela dépend de votre épilepsie. Si elle est bien équilibrée et que vous supportez bien les horaires de nuit, cela est possible mais néanmoins déconseillé.
- Cela dépend aussi des conditions de travail, dureté, pénibilité et du temps de récupération.
- À voir avec le médecin du travail qui est soumis au secret médical.

Dois-je déclarer mon épilepsie à mon employeur ?

Ce n'est pas une obligation. C'est une possibilité à adapter au cas par cas, pas forcément dès l'embauche.



Certaines fonctions exigent de déclarer son épilepsie.
Se référer aux conditions de travail et au contrat de travail.



Quels sont les métiers possibles pour une personne atteinte d'épilepsie ?

Tous, sauf les métiers réglementés (armée, gendarmerie, pompiers, aviation, marine, plongeurs, agents de sécurité immobilière de grande hauteur).

Quels sont les métiers déconseillés pour une personne atteinte d'épilepsie ?

L'épilepsie est active ou non stabilisée :

- travail en hauteur non sécurisé ;
- machine dangereuse avec inertie (ex : scie circulaire) ;
- travail isolé sans possibilité de secours rapides ;
- métier exigeant de la conduite.

Pourquoi ? Dangerosité pour soi et / ou les autres.

Quels sont les métiers interdits pour une personne atteinte d'épilepsie ?

- Les métiers réglementés (armée, gendarmerie, pompiers, aviation, marine, plongeurs, agent de sécurité dans un immeuble de grande hauteur, etc.).
- Les conducteurs professionnels (bus, taxi, poids lourd, ambulance, etc.).

Pourquoi ? Retrouvez les critères réglementaires dans les textes de loi : JORF n°0213 du 14 septembre 2010 page 16583, texte n° 1.





Peut-on adapter mon poste à mon épilepsie ?

Oui, par des moyens tels que l'adaptation du temps de travail, les horaires, la technique (dispositif d'alerte...), l'aide humaine et le télétravail.

Comment obtenir un mi-temps thérapeutique ?

La demande de mi-temps thérapeutique est à faire auprès du médecin traitant qui précisera le temps partiel sollicité (mi-temps, 80 %...).

Cette demande fait suite à un arrêt de travail.

Y a-t-il un risque de licenciement ?

Par principe votre épilepsie ne peut pas justifier un licenciement sauf si cela constitue un risque pour vous ou autrui (ex : conducteur poids lourd).

Par exception :

- cause directe : si vous êtes déclaré inapte à votre poste et que l'entreprise dans laquelle vous travaillez ne dispose pas de poste de reclassement adapté à votre épilepsie ;
- cause indirecte : rupture de contrat en lien avec une discrimination.



Si je parle de mon épilepsie, quelles peuvent être les répercussions dans les relations professionnelles (employeur, collègues, médecin du travail) ?

Il peut être intéressant d'en parler à un collègue proche sous le sceau de la confiance (plus sécurisant). Voir tableau ci-dessous.

	Avantages	Risques/ Inconvénients
Employeur	• Relation de confiance • Meilleure compréhension des difficultés éventuelles	• Refus d'embauche • Discrimination
Collègue	• Se sentir en sécurité • Protection en cas de crise	• Mise à l'écart • Incompréhension
Médecin du travail	• Adaptation des conditions de travail • Conseil à l'employeur	• Inaptitude éventuelle



Dois-je faire une demande de Reconnaissance Qualité de Travailleur Handicapé ?

C'est une possibilité, mais non obligatoire.

- Quoi qu'il en soit, cela peut être non dit à l'employeur car il s'agit d'une donnée purement personnelle.
- Il n'existe pas de fichier de déclaration de Reconnaissance Qualité de Travailleur Handicapé.

Qu'est-ce que cela va m'apporter ?

Si vous êtes en recherche d'emploi :

- cela peut faciliter l'embauche et les formations complémentaires. En effet les entreprises de plus de 20 salariés doivent avoir 6% d'employés qui bénéficient de la RQTH (Reconnaissance Qualité de Travailleur Handicapé) ;
- prise en charge par CAP emploi.

Si vous êtes employé :

- possibilité de financement de formations et d'adaptations de poste ;
- toutes les années travaillées peuvent contribuer à une retraite anticipée.



Dois-je déclarer mon épilepsie au médecin du travail ?

Cela est conseillé surtout si le risque de crise est réel et si les conditions de travail sont éprouvantes et/ou accidentogènes.

Qui va estimer mon aptitude à mon travail ?

L'estimation de l'aptitude au poste de travail est sous la responsabilité de votre médecin du travail.

Est-ce que l'employeur est obligé de trouver une adaptation à mon poste ou me proposer un autre poste ?

Dans les textes, il est indiqué que oui. L'employeur devra adapter mon poste de travail à mon épilepsie après avis du médecin traitant, dans la mesure du possible.